

N. R.G. 11486/2020



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

SEZIONE XV CIVILE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Il Tribunale di Milano in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:

Dott. Amina Simonetti	Presidente
Dott. Guido Vannicelli	Giudice
Dott. Daniela Marconi	Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 11486 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2020
promossa da:

CodiceFiscale_1, residente a Cassina Rizzardi (CO), elettivamente domiciliato a
Como presso lo studio dell'avv. Morena Lironi, che lo rappresenta e difende per procura speciale in
calce all'atto di citazione in riassunzione

ATTORE

contro

Controparte_1

e [...]

Controparte_2

, rappresentate e difese *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano;

CONVENUTA

CONCLUSIONI

Nell'interesse dell'attore: Voglia il Tribunale,

disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, dichiarare la falsità della sottoscrizione apposta in calce al documento n. 3 di parte resistente Controparte_1 prodotto nel fascicolo RG 89/2018 pendente avanti alla Controparte_3 e più precisamente denominato “modello RC1”, con ogni consequenziale statuizione.

Il tutto con vittoria di spese e compensi di lite, ivi comprese le spese di CTU.

Nell'interesse della parte convenuta: Voglia il Tribunale,

nel merito: accertare e dichiarare l'infondatezza delle domande avversarie e, per l'effetto, rigettarle.

Il tutto con vittoria delle spese e dei compensi di lite o compensazione in caso di soccombenza.

MOTIVAZIONE

Con comparsa ritualmente notificata in data 26 febbraio 2020, l'attore Parte_1, a seguito di declaratoria di incompetenza del Tribunale di Como, ha riassunto il giudizio di querela di falso proposto in via incidentale nel corso dell'impugnazione pendente innanzi alla [...] Controparte_3 di Como (RG 89/2018), avente ad oggetto l'atto di recupero n. T9KCRLW00060 emesso a suo carico dall' Controparte_1 di Como.

L'attore, in particolare, ha proposto querela di falso avverso:

- il documento n. 3, prodotto da Controparte_1 con le proprie controdeduzioni nel giudizio

tributario in questione, contenente la dichiarazione mod. RC1, denominato “*comunicazione di avvenuta compensazione dei crediti iscritti a ruolo e richiesta di imputazione dei pagamenti*” con la relativa “*delega alla presentazione*”, e recante due sottoscrizioni attribuitegli dall’amministrazione convenuta nonostante appaiano *ictu oculi* a lui non riferibili;

- il modello F24, anch’esso allegato al predetto documento n. 3, apparentemente versato tramite il sistema *remote banking* ed a lui non riferibile in quanto presentato presso *Controparte_4* [...] , filiale di Crema, con cui non aveva mai intrattenuto alcun rapporto, e recante diverse incongruenze rispetto al modello F24 contenuto nel suo cassetto fiscale.

Ha chiesto, pertanto, l’accertamento della falsità delle sottoscrizioni apposte al documento dichiarazione RC1 del 6 luglio 2017, previo espletamento di CTU grafologica, nonché la falsità del modello F24 del 5 luglio 2017, entrambi contenuti nel doc. 3 prodotto dalla convenuta nel giudizio pendente innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Como RG 89/2018.

Nel costituirsi in giudizio l’amministrazione convenuta, precisando come l’atto impugnato innanzi alla *Controparte_3* di Como fosse preordinato al recupero a tassazione dell’indebita compensazione attuata mediante un credito IRAP inesistente, ha rilevato che l’attore non aveva mai contestato l’inesistenza del credito utilizzato per estinguere il suo debito fiscale pregresso, di ben 17 cartelle esattoriali, ma si era limitato a sostenere la tesi, alquanto inverosimile, di essere stato vittima di una truffa compiuta da terzi a danno dell’erario, andata a suo esclusivo vantaggio.

Ha sostenuto, inoltre, che le sottoscrizioni apposte alla dichiarazione Modello RC1 ed alla delega conferita a *Parte_2* sarebbero pienamente riconducibili all’attore in quanto identiche alla firma apposta al documento di identità allegato alla delega.

Ha sottolineato, infine, che la presentazione del modello F24 del 5 luglio 2017 a saldo € 0,01, presso un

istituto bancario con cui l'attore non aveva mai intrattenuto rapporti non dimostrerebbe la sua estraneità ai fatti, potendo essere stata compiuta per suo conto da un soggetto privato compiacente.

Ha chiesto, pertanto, il rigetto della querela di falso proposta dall'attore.

Alla prima udienza di trattazione il giudice istruttore ha disposto il deposito in cancelleria dell'originale dei documenti impugnati di falso e, successivamente, con ordinanza resa in data 8 giugno 2021, respinta ogni altra istanza istruttoria, ha ammesso la CTU grafologica per la verifica dell'autenticità delle sottoscrizioni apposte all'originale del modello RC1 mediante raffronto con le scritture di comparazione, acquisite anche mediante rilascio di saggio grafico da parte dell'attore, ai sensi dell'art. 219 c.p.c.

All'esito della CTU che accertava la non autenticità delle sottoscrizioni impugate, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.

Il Tribunale preliminarmente rileva che l'attore ha rinunciato alla domanda di accertamento della falsità del modello F24 in data 5 luglio 2017, originariamente impugnato nel giudizio riassunto, non riproponendola al momento della precisazione delle conclusioni da sottoporre al Collegio e non svolgendo più alcuna difesa a supporto della relativa azione nella comparsa conclusionale.

L'oggetto del presente giudizio si concentra, quindi, sulla sola querela di falso proposta dall'attore avverso le due sottoscrizioni apposte al documento modello RC1 relativo alla dichiarazione di avvenuta compensazione del debito tributario e alla delega alla presentazione che è fondata.

La relazione della CTU dott. Persona_1 depositata il 23.4.2022, con motivazione logica ampiamente condivisibile, previa analisi minuziosa e scrupolosa delle singole componenti della scrittura con l'impiego di adeguata strumentazione tecno-ottica, ha escluso senza alcun dubbio che le

due sottoscrizioni apposte al documento modello RC1 ed alla relativa delega, possano riferirsi al grafismo autografo dell'attore, ritenendole certamente apocrife.

La consulente, nel procedere alla comparazione delle firme in verifica con quelle sicuramente attribuibili al querelante, acquisite sia tramite il rilascio del saggio grafico innanzi al giudice da parte dell'attore, sia attraverso l'esame della firma apposta al documento di identità offerto in comparazione quale atto di sicura provenienza, ha evidenziato difformità inconciliabili fra le grafie, in particolare, con riferimento all'andamento, al numero ed ai percorsi delle asteggiate, alla conclusione del paraffio, all'incidenza pressoria e al tono scritturale, sottolineando che *“La tipicità dei reperti autografi contrasta, ictu oculi, con la contraddittoria interpretazione prospettata nelle firme in verifica, nel tentativo di riprodurre tracciati verosimili, in realtà incongruenti ed estranei al grafismo del Sig. Parte_1 .”* (v. relazione del CTU alle pagine 14, 15, 16).

La consulente ha, quindi, espresso il proprio giudizio tecnico nel senso che *“le due firme in originale, poste in calce al Modello RC1 del 06/07/2017, denotano discrepanze costitutive e formali con il grafismo autografo del Sig. Parte_1 e, pertanto, debbono ritenersi apocrife”*. (v. relazione a pag. 18).

In sostanza le firme disconosciute presentano rigidità di redazione e caratteristiche grafiche incompatibili con la struttura delle firme autografe dell'attore, frutto di un maldestro tentativo di imitazione.

La domanda di accertamento della falsità delle sottoscrizioni apposte ai documenti impugnati deve, pertanto, essere accolta.

La soccombenza implica la condanna dell'ente convenuto al pagamento a favore dell'attore delle spese

processuali che si liquidano in € 4835 per compenso oltre al 15% per spese generali. Si pongono definitivamente a carico di parte convenuta le spese di CTU così come liquidate in corso di causa con decreto del 10 maggio 2022.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa n. 11486/2020 promossa da *Parte_1*

[...] , contro *Controparte_1*

[...] e *Controparte_2* , con atto di citazione in riassunzione

notificato il 26.02.2020 disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

1) in accoglimento della querela di falso proposta dall'attore accerta e dichiara la falsità della firma apposta in calce al documento di *“comunicazione di avvenuta compensazione dei crediti iscritti a ruolo e richiesta di imputazione dei pagamenti”* denominato *“modello RC1”* del 6 luglio 2017 e della firma apposta in calce alla relativa *“delega alla presentazione”*;

2) ordina che ai sensi dell'art. 537 cpp e secondo le modalità previste dall'art. 675 secondo comma cpp le firme di cui al punto che precede siano cancellate dai documenti di cui sopra, prodotti in originale, il tutto dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza;

3) condanna l' *Controparte_1* convenuta al pagamento a favore dell'attore delle spese processuali che liquida in € 4835 per compenso oltre al 15% per spese generali. Pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di CTU così come liquidate in corso di causa con decreto del 10 maggio 2022.

Milano, 27 ottobre 2021

Il Presidente

Amina Simonetti

Il Giudice est.

Daniela Marconi